

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 공사목적물의 하자업무 처리 소홀

관 계 부 서 강화사업소

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다) 제20조(계약의 담보 책임) 제3항에 따르면 담보책임의 존속기간 중 목적물에 하자가 발생한 때에는 적절한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 요구하거나 보수를 하여야 하며, 「지방계약법 시행령」 제70조(하자 검사)에 제1항에 따르면 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, ‘지방계약 예규’ 제9장 계약 일반조건 제11절 공사목적물의 하자 3. 하자검사에 따르면 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 하여야 하고, 최종검사를 완료한 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약 상대방에게 발급해야 하며 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 이 확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수해야한다. 고 규정 하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강화사업소에서는 [표1]과 같이 담보책임기간이 만료된 최종검사 대상 중 ‘산화구 무산소조 DO계측기 설치공사’ 건은 만료 검사일 21일이 경과한 후 만료검사를 실시하였으며, ‘강화사업소 시설물 보수보강 공사’

건은 하자담보종료일이 2023년 12월 13일이나 감사일 현재까지 하자만료 검사가 누락된 사실이 있습니다.

[표1] 하자만료검사 누락 및 만료일 경과 내역

연번	계약목적물	계약명	하자담보종료일	하자만료검사일	비고
1	공사	산화구 무산소조 DO계측기 설치공사	2023.9.29	2023.10.20	21일경과
2	공사	강화사업소 시설물 보수보강 공사	2023.12.13	-	검사누락

※ 강화사업소 제공 자료 재구성

또한, 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 하나, [표2]와 같이 ‘용정리 중계펌프장 지브크레인 자동회전 제작설치’ 건 등 총 4건의 계약목적물에 대해 감사일 현재까지 정기하자 검사를 누락한 사실이 있습니다.

[표2] 정기하자검사 누락 내역

연번	계약목적물	계약명	하자보증기간	하자검사	비고
1	물품	용정리 중계펌프장 지브크레인 자동회전 제작설치	2022.12.06.~2025.12.06. (3년)	검사누락	하자보수 증권
2	공사	무산소조 보수공사	2023.08.08.~2024.09.21. (1년)	검사누락	하자각서
3	공사	직원 편의시설 개선공사	2023.09.22.~2024.09.21. (1년)	검사누락	하자각서
4	공사	무산소조 교반기B호기 보수공사	2023.12.12.~2024.12.11. (1년)	검사누락	하자각서

※ 강화사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 강화사업소에서는

[주 의] 공사 목적물에 대한 하자업무 처리에 있어 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무연찬 등을 실시하시고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.